

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 951/2536	บริษัทยูไนเต็ดเทรดแฟร์ จำกัด นายรัตนชัย กิจรุ่งรัตนชัย	โจทก์ จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247		

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 27,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์จำเลยพิพาทไม่เกิน 200,000 บาท ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ขอให้คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้

จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง และเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์มาวางภายในกำหนด 15 วันต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2536 ทนายจำเลย
ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานำเงินมาวางศาลออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาต
แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้นำเงินมาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำ
สั่งว่าส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมา
วางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา
247 ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลย"

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>